

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 30/07/2025

CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO

SEÇÃO MUNICIPAL

(M-002)

Processo: TC-009820.989.25-9.

Representante: Adilson Pereira Rodrigues.

Representada: Prefeitura Municipal de Itapetininga.

Responsável: Jeferson Rodrigo Brun – Prefeito.

Assunto: Representação com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 62/2025, promovido pela Prefeitura Municipal de Itapetininga, objetivando a locação de 24 (vinte e quatro) ônibus, ano modelo 2025, para uso no transporte público coletivo de passageiros, equipados com sistema de GPS, câmeras de monitoramento e acessibilidade para portadores de deficiência física, aplicativo para localização dos veículos e consulta de previsão de passagem dos ônibus nos pontos de embarque pelos usuários, bem bilhetagem eletrônica com reconhecimento facial.

Valor Estimado: R\$57.984.000,00 (Cinquenta e sete milhões, novecentos e oitenta e quatro mil reais).

Procurador de Contas: João Paulo Giordano Fontes.

Advogados: Adilson Pereira Rodrigues (OAB/SP 241.587); Aline Aparecida Castro (OAB/SP 208.057).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. IDADE DA FROTA. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS. PROCEDÊNCIA.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **ADILSON PEREIRA RODRIGUES**, com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 62/2025, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**, objetivando a locação de 24 (vinte e quatro) ônibus, ano modelo 2025, para uso no transporte público coletivo de passageiros, equipados com sistema de GPS, câmeras de monitoramento e acessibilidade para portadores de deficiência física, aplicativo para localização dos veículos e consulta de previsão de passagem dos ônibus

nos pontos de embarque pelos usuários, bem bilhetagem eletrônica com reconhecimento facial.

1.2. O Representante, em linhas gerais, critica as seguintes pontos do edital:

- a) Exigência de veículos ano modelo 2025;
- b) Exigência de capacidade técnica de locação de veículos com manutenção;
- c) Prazo insuficiente de 05 (cinco) dias para início da operação e apresentação dos veículos.

1.3. Nestes termos, requereu a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. Foi deferida a medida liminar de suspensão do certame e determinado o processamento da matéria como cautelar em procedimentos de contratação, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias à **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**, para apresentação de cópia integral do edital e justificativas, para o exame previsto no artigo 171, §1º, da Lei nº 14.133/21, sendo a medida posteriormente referendada pelo E. Tribunal Pleno.

1.5. A Representada apresentou justificativas nos autos (evento 33).

1.6. O **Departamento de Instrução Processual Especializada – DIPE** e o **Ministério Público de Contas** concluíram pela **procedência** da representação (eventos 41 e 46).

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO
TC-009820.989.25-9

SESSÃO: 30/07/2025

CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Em exame representação de **ADILSON PEREIRA RODRIGUES**, com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 62/2025, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**, objetivando a locação de 24 (vinte e quatro) ônibus, ano modelo 2025, para uso no transporte público coletivo de passageiros, equipados com sistema de GPS, câmeras de monitoramento e acessibilidade para portadores de deficiência física, aplicativo para localização dos veículos e consulta de previsão de passagem dos ônibus nos pontos de embarque pelos usuários, bem bilhetagem eletrônica com reconhecimento facial.

2.2. As análises do instrumento convocatório pelos órgãos técnicos especializados deste E. Tribunal e Ministério Público de Contas apontam a necessidade aprimoramento do edital, a fim de eliminar restrições injustificadas.

2.3. Nesse sentido, a Prefeitura não conseguiu sustentar nos autos a indispensabilidade da exigência de veículos ano modelo 2025, sobretudo, como destacado pela DIPE, por se tratar de contrato de locação, em que todos os custos de manutenção ficarão a cargo da Contratada, a qual deverá substituir, no menor tempo possível, o objeto locado em caso de avarias ou outros problemas.

Nessa conformidade, observo que a exigência esbarra em sólida jurisprudência deste E. Tribunal sobre o tema. Exemplifico com trechos do julgamento do TC-011985.989.22-7, em Sessão Plenária de 06/07/2022, sob a relatoria da Conselheira Cristiana de Castro Moraes:

“De igual forma, também indevida a estipulação de que os veículos locados sejam do presente ano de fabricação, na forma que constou do edital.

Tal regra também ofende a jurisprudência da Corte, consoante decidido no Processo TC-16650.989.19-7, de relatoria do Eminente Substituto de Conselheiro Márcio Martins de Camargo, julgado por este Plenário na Sessão de 25/09/19, acerca do qual permito-me transcrever o seguinte trecho do voto condutor da decisão:

De início, indevida a imposição de que os veículos possuam ano de fabricação/modelo 2019 ou superior, eis que não foram apresentadas justificativas técnicas aptas a demonstrar a razoabilidade da limitação imposta.

Além disso, não socorre a alegação de que a escolha garantiria ‘uma frota de veículos em perfeita condições de uso’, visto que o edital é claro em imputar à futura contratada o dever de mantê-los em ‘perfeitas condições de tráfego dentro e fora do município da Barueri’, de se responsabilizar por sua manutenção e substituição, assim como de providenciar a imediata troca daqueles que não estejam em situação adequada às exigências dos serviços, o que garantiria a eficiência almejada na execução do objeto licitado.

Inquestionável, assim, que existem outros meios de se garantir que os veículos estejam em boas condições de utilização, sem que para isso se restrinja a participação no certame aos interessados que possuam ou tenham possibilidade de adquiri-los dentro daquele diminuto período de fabricação.”

Portanto, a Prefeitura deverá rever o requisito imposto, estabelecendo critérios que assegurem a adequada prestação dos serviços, contudo, sem prejudicar a competitividade do certame.

2.4. Outro aspecto cuja manutenção no edital não se sustenta, é a exigência de que o atestado de capacidade técnica inclua os serviços de manutenção dos veículos, devendo ser excluída.

Como destacou o Ministério Público de Contas, a exigência pode acarretar restringibilidade indevida ao certame, vez que corresponde a serviço acessório ao objeto principal, qual seja, a locação de ônibus para uso no transporte urbano municipal, não havendo, em acréscimo, demonstração nos autos da relevância técnica ou financeira da referida atividade, nos termos do art. 67, §1º, da Lei nº 14.133/21.

2.5. Por fim, entendo razoável no presente caso a proposta da Prefeitura, que reconheceu em sede de defesa a insuficiência do prazo de 05 (cinco) dias para a apresentação dos veículos e início da operação, comprometendo-se a ampliá-lo para 30 (trinta) dias.

2.6. Ante o exposto, acompanhado do Departamento de Instrução Processual Especializada – DIPE e do Ministério Público de Contas, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA** da representação e, com fundamento no §3º do artigo 171 da Lei Federal nº 14.133/21, determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA** que, caso prossiga com o certame, retifique o edital, de forma a: **a)** Excluir a exigência de veículo ano modelo 2025, estabelecendo critérios que assegurem a adequada prestação dos serviços, sem desfavorecer a competitividade; **b)** Retirar a exigência de que o atestado de capacidade técnica inclua os serviços de manutenção dos veículos; **c)** Ampliar para 30 (trinta) dias o prazo para início da operação e apresentação dos veículos.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal para oferecimento das propostas.

Por fim, arquivem-se os procedimentos eletrônicos, após o trânsito em julgado da decisão.

Dimas Ramalho
Conselheiro